



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA

2ª Vara Cível

Processo 0803074-46.2024.8.23.0010

Comarca:	BOA VISTA		
Data de	30/01/2024	Situação:	Público
Classe	7 - Procedimento Ordinário		
Assunto Principal:	10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer		
Data Distribuição:	30/01/2024	Tipo Distribuição:	Distribuição Automática

Parte(s) do

Tipo:	Promovente		
Nome:	BERNARDO FERNANDES PAGOTE		
Data de	15/08/2019	RG: 6264018 SSP/RR	CPF/CNPJ: 085.511.232-89
Filiação:	LIWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA / LUCAS PAGOTE COSTA		
Advogado(s) da Parte			
	384315BSP	LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES	
Tipo:	Promovido		
Nome:	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.		
Data de	Não cadastrada	RG: Não cadastrado	CPF/CNPJ: 29.309.127/0122-66

Data: 30/01/2024

Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL

Por: LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES

Relação de arquivos da movimentação:

- Petição Inicial
- Documentos pessoais
- Documentos pessoais
- Documentos pessoais
- Documentos pessoais
- Procuração
- Declaração de Hipossuficiência responsáveis
- Documentos pessoais
- Documentos pessoais
- Email contratação amil
- Carteirinha convênio
- Primeiro laudo
- Primeira solicitação à Amil
- Primeira indicação de prestador
- Relatório de avaliação do menor 08/2023
- Laudo médico Menor
- Solicitação Amil documentos
- Email Amil Indicação da clínica
- Emails da clínica
- Mensagem ao fale conosco sobre pagamentos
- Resposta À abertura do fale conosco
- Email para email sobre os pagamentos
- Emails clínica para amil
- Declaração de suspensão do tratamento



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA - RR

COM PEDIDO DE LIMINAR

BERNARDO FERNANDES PAGOTE, menor impúbere, brasileiro, nascido em 15/08/2019, portador do RG nº 626401-8 SSP/RR, inscrito no CPF nº 085.511.232-89, neste ato representado pelos seus genitores LUCAS PAGOTE COSTA, brasileiro, união estável, militar da Força Aérea Brasileira, portador do RG nº 496869437 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 101.846.184-10 e LIWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA, brasileira, união estável, assistente de registro, portadora do RG nº 564708-8 SSP/RR, inscrita no CPF sob o nº 108.262.224-98, todos residentes e domiciliados na Travessa P-6, 2067, Ap 201, Paraviana, Boa Vista/RR, CEP 69.307-322, e-mail luizapagote.adv@gmail.com, por sua advogada que esta subscreve (Documento 1 – procuração), vem propor:

**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA**

em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 29.309.127/0122-66, com seu endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 6º ao 21º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04709-000, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

1. A ação é proposta para obrigar a empresa de plano de saúde, ora Ré, a realizar o pagamento do Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA em





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

favor da Clínica Autismo em Vista, conforme determinação médica e autorizado pela própria ré em 27 de outubro de 2023 (documento em anexo).

2. Há pedido de tutela de urgência, para que, desde já, seja determinado à Ré a regularização dos pagamentos das mensalidades de novembro e Dezembro de 2023 e Janeiro de 2024, uma vez que O TRATAMENTO DO MENOR ESTÁ SUSPENSO POR FALTA DE PAGAMENTO DA RÉ À CLÍNICA RESPONSÁVEL, a partir da presente data, a saber, 30 de janeiro de 2024.

3. Infelizmente, muito embora o Autor, através dos seus genitores, tenha tentado de maneira amigável resolver o problema que vem enfrentando, a inércia da Ré em dar retorno para a clínica responsável pelo tratamento e realizar os pagamentos das mensalidades, faz não restar alternativa senão buscar no Poder Judiciário a satisfação do direito buscado em caráter de urgência.

II. DOS FATOS

4. O Autor representado por seus representantes legais é beneficiário de plano de saúde operado pela empresa Ré, desde julho de 2023, e conforme Avaliação Neurológica e Laudo Médico anexado aos autos, elaborados por profissionais de saúde, em razão de ser diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0, necessita de Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

5. Segundo consta na avaliação neurológica e laudo médico, o Autor de 4 (quatro) anos de idade, apresenta comprometimento na linguagem funcional, inquieto e agitado, necessitando de atendimento adequado pelo método ABA para benefício do seu desenvolvimento, tendo em consideração a sua idade e neuroplasticidade.

6. Considerando a relação de consumo com a Ré, a responsável legal do Autor entrou em contato através do Canal de Atendimento ao Cliente solicitando informações sobre onde poderia encontrar atendimento para o menor, visto que não foi encontrada nenhuma rede credenciada no Portal do Beneficiário para as terapias mencionadas.

7. Confirmada a ausência de rede credenciada disponível no Estado, foi realizada uma busca em clínicas particulares para a realização do atendimento eventual do Autor.



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

8. Desta forma, com toda a prescrição e avaliação em mãos, foi solicitada pela responsável do Autor no dia 13 de julho de 2023 autorização da Ré para iniciar o tratamento prescrito, e após idas e vindas entre as partes, a solicitação foi atendida no dia 30/10/2023, sendo informado pela Ré através de contato por e-mail para os responsáveis do Autor que os atendimentos seriam realizados na Clínica Autismo em Vista, bem como, informado para a Clínica que o orçamento informado teria sido aprovado e que poderiam seguir com os atendimentos do beneficiário, conforme imagens abaixo e documentos em anexo.



(E-mail enviado aos responsáveis sobre indicação de prestador de serviço eventual)



(E-mail encaminhado a clínica sobre aprovação do orçamento enviado para atendimento do Reclamante)



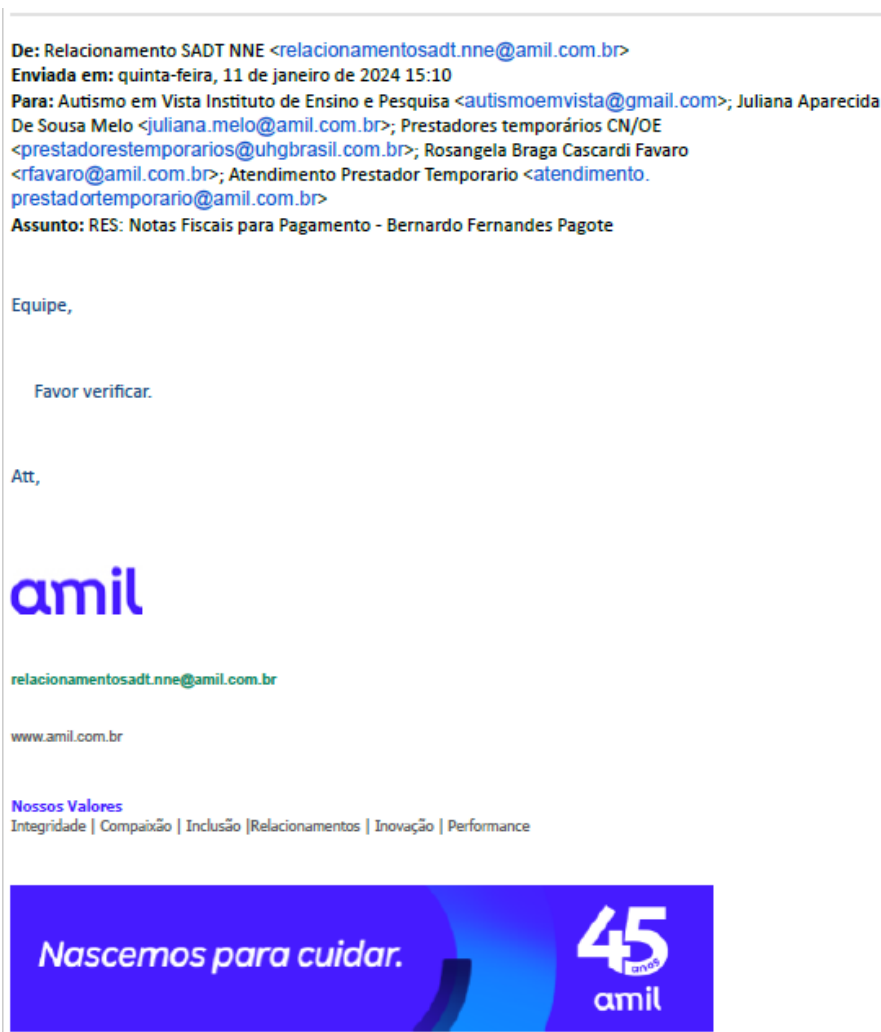
Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

9. Prontamente, no dia seguinte a clínica entrou em contato com os responsáveis para agendar os atendimentos do Autor e os atendimentos seguiram tranquilamente, sendo observado um notório e satisfatório resultado devido aos estímulos e protocolos utilizados com o menor durante as 20hs semanais de terapias realizadas.
10. Ocorre, Excelência, que desde o último contato realizado pela Ré, onde houve a autorização do tratamento, conforme demonstrado na imagem acima e documentação em anexo, a clínica não consegue contato com a Ré de nenhuma maneira e não tem retorno quanto aos pagamentos dos serviços prestados.
11. Na ausência de retorno e omissão da empresa Ré, a Clínica comunicou os responsáveis do Autor dos fatos e informou que infelizmente, caso não houvesse a regularização dos pagamentos até o dia 30 de janeiro de 2024, o tratamento do Autor precisaria ser suspenso, até o acerto da Ré.
12. Desta forma, os responsáveis do Autor entraram em contato com a Ré através do canal *Fale Conosco* e relatou toda a situação solicitando uma atenção, pois sem o devido repasse dos valores competentes a clínica, o serviço seria suspenso, gerando uma série de danos à saúde do Autor que se encontrava em grande avanço em relação aos marcos de desenvolvimentos.
13. Após o envio da mensagem e da documentação ao setor responsável, foi dado um retorno pela Ré no dia 12/12/2023 informando que seria aberto um protocolo (nº 32630520231211137065) para o setor responsável para esclarecimento das informações com o prazo de 5 dias úteis para retorno.
14. Ocorre que o prazo de retorno informado nunca foi cumprido, apesar dos responsáveis do Autor ligarem semanalmente para saber sobre a resolução do caso.
15. Outros dois protocolos foram abertos: 20613943 (12/12/2023) e 20997371 (03/01/2024), sendo informado pelo setor de atendimento que o segundo protocolo informado foi finalizado pelo setor interno com a justificativa de que o primeiro protocolo aberto no mês de dezembro ainda seguia em tratativa.



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

16. Após isso, em contato com outros prestadores, a clínica conseguiu obter com os dados para emissão das Notas Fiscais e enviou para a Ré, que nem estes dados havia passado, tendo obtido uma resposta de encaminhamento ao setor responsável para verificação em 11 de janeiro de 2024.



17. Todavia, houveram sucessivas tentativas de contato após, e até a presente data a clínica não teve o pagamento dos serviços, e precisou suspender o tratamento do menor a partir de hoje, 30 de janeiro de 2024, devido à falta de retorno da Ré, até a quitação dos valores em abertos.

18. Dessa forma, é a presente demanda apresentada para compelir a Ré, em caráter liminar, a regularizar o pagamento do tratamento do menor, que foi previamente por ela autorizado.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

III. PRELIMINARMENTE

III.A - DO FORO COMPETENTE – CASO DE CONSUMO E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

19. A ação em tela trata de relação de consumo, com pedido de obrigação de fazer referente ao Tratamento de Terapia comportamental a que o Autor necessita. Nesse interim, verifica-se que o foro competente corresponde ao domicílio do Autor, conforme comprovante de residência em anexo.

20. A relação de consumo resta evidente conforme Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça que determina que o Código de Defesa do Consumidor é aplicado aos contratos de plano de saúde.

21. Nesta seara, o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 4º, I e 6º, VIII, estabelece que, em razão da vulnerabilidade do consumidor, devem ser oferecidos os meios para a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor.

22. Com isso, é plenamente assegurado ao consumidor o direito de propositura da demanda na comarca e foro de seu domicílio.

23. No mais, a própria obrigação de fazer deverá ser cumprida para a Clínica responsável pelo tratamento do menor, a saber Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, com endereço nesta Comarca, na Rua Luiza Malaquias, nº 1542, Paraviana, Boa Vista/RR, CEP 69.307-240, de modo que também com relação ao local de cumprimento da obrigação justifica-se a propositura da demanda no Foro Central da Comarca da Capital, nos termos do artigo 6º, VIII.

III.B - DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

24. Os responsáveis pelo Autor não possuem condições de arcar com as custas judiciais da presente demanda, sem prejudicar o sustento da família, considerando que o seu salário é utilizado integralmente para arcar com as despesas da casa e as necessidades do menor, sendo arrimo de família.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

25. Nesse ponto Excelência, vale observar que conforme se verifica da matéria desta ação, o Autor é menor de idade e Autista, e todas as suas despesas são custeadas pelos genitores, responsáveis e representantes na demanda.

26. Assim, qualquer custo extra no momento, como o pagamento das custas do processo, comprometerá a renda da família, que já honra com dificuldade os pagamentos dos seus compromissos.

27. Nesse sentido, é importante observar o que prescreve o Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

28. Ante o explanado, faz-se necessária a concessão do benefício da Justiça Gratuita, que se requer desde já.

III.C - DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO CDC

29. É incontroverso que a relação havida entre as partes, tem natureza consumerista, consoante a redação do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

30. De fato, são aplicáveis aos planos de saúde, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto e segundo Cláudia Lima Marques, “[...] apesar da L.9656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns, contratos de assistência médica possuem características e sobretudo uma finalidade comum: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que: 'Dúvida não pode haver quanto à aplicação do Código do Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de medicina de grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria de serviço ao consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos básicos do



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

consumidor, previstos no art. 6º do Código[...]”, Contratos no Código de Defesa do Consumidor 4ª ed. p.399.

31. Além do mais, tal entendimento hoje está pacificado, com a edição da Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado segue: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

32. Como é cediço, as relações de consumo devem se pautar pelo princípio da transparência (art. 4º, caput, CDC), do qual decorrem, por um lado, o dever de informar do fornecedor, e, por outro, o direito à informação do consumidor. Sobre o tema, ensina SERGIO CAVALIERI FILHO: **“Como dever anexo ou instrumental a informação decorre diretamente do princípio da boa-fé objetiva, que se traduz na cooperação, na lealdade, na transparência, na correção, na probidade e na confiança que devem existir nas relações de consumo. Cumpre-se o dever de informar quando a informação recebida pelo consumidor preenche três requisitos principais: adequação os meios de informação devem ser compatíveis com os riscos do produto ou do serviço e o seu destinatário; suficiência a informação deve ser completa e integral; veracidade além de completa, a informação deve ser verdadeira, real. Somente a informação adequada, suficiente e veraz permite o consentimento informado, pedra angular na apuração da responsabilidade do fornecedor. A informação, como já ressaltado, tem por finalidade dotar o consumidor de elementos objetivos de realidade que lhe permitam conhecer produtos e exercer escolhas conscientes”**. (Programa de Direito do Consumidor. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 97 grifos originais).

33. **Nesse ponto, é importante observar que o Autor só deu início ao seu tratamento junto à clínica Autismo em Vista, APÓS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA RÉ, conforme documentação em anexo.**

34. Reflete no princípio da informação e da transparência das relações de consumo, basilar a esse sistema protecionista, pois consagra que o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo.

35. Desta feita, temos que a responsabilidade da Ré, como típica prestadora de serviço, é regida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo adotada a Teoria do Risco da Atividade, ou seja, sua responsabilidade é objetiva.

III.D - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

36. Também, é de evocar-se a inversão do ônus probandi, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, face à evidente hipossuficiência do Autor frente a Ré, que pertence ao rol das maiores empresas do ramo no país em seus respectivos segmentos.

37. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, imperioso é que o ônus da prova seja invertido, devendo, pois, os Requeridos incumbirem-se de provar suas alegações, bem como de provar o contrário das alegações da Requerente.

IV. DO MÉRITO

IV.A - DA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA - DO DIREITO ESSENCIAL DO AUTOR AO CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE

38. Conforme Avaliação Neurológica e Laudo Médico anexado aos autos, elaborados por profissionais de saúde, em razão de ser diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0, necessita de Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

39. Segundo consta na avaliação neurológica e laudo médico, o Autor desde os 4 (quatro) anos de idade, apresenta comprometimento na linguagem funcional, é inquieto e agitado, necessitando de atendimento adequado pelo método ABA para benefício do seu desenvolvimento, tendo em consideração a sua idade e neuroplasticidade.

40. É sabido que toda a evolução das crianças autistas pode ser regredida em algumas semanas sem o atendimento adequado e a sequela pode ser muito danosa aos marcos do desenvolvimento das crianças que se encontram em plenas condições de evoluir rapidamente com o tratamento correto.

41. Ocorre que, mesmo após todas as tentativas de contato entre e-mails aos setores responsáveis e diversas ligações aos setores de atendimento ao cliente, o Autor se encontra desamparado e correndo risco eminente de ter uma potencial regressão no seu quadro de saúde, devido a evidente negligência da Ré em cumprir com a sua parte, evidenciando a ilicitude e falha na prestação do serviço.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

42. O tratamento a que precisa ser submetido o Autor é necessário e contínuo, tendo em vista que é autista e vem apresentando significativo desenvolvimento com as terapias realizadas na Clínica Autismo em Vista.

43. A documentação médica anexa à Exordial demonstra que o Autor necessita de atendimento adequado pelo método ABA para benefício do seu desenvolvimento, tendo em consideração a sua idade e neuroplasticidade.

44. Esta determinação médica resta totalmente demonstrada, tanto que o tratamento restou aprovado pela Ré na clínica já mencionada.

45. Ademais, o tratamento é extremamente oneroso, com o custeio de R\$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais) mensais, valor definido para pagamento da Intervenção Comportamental Intensiva ABA para tratamento do menor.

46. Outrossim, o Autor é beneficiário do plano de saúde da Ré (Código de identificação nº 086293562).

47. Veja-se que é necessário analisar o risco gerado pela suspensão do tratamento, que acarreta danos ao progresso do autor e no seu desenvolvimento.

48. Diante disso, destaque-se que as cláusulas contratuais relacionadas ao plano de saúde devem ser analisadas em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que há um contrato de consumo de serviço firmado entre as partes, bem como por tratar-se de contrato de adesão.

49. Neste sentido, dispõe a Súmula 469, do STJ:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

50. No caso em tela, a demora injustificada ao custeio do tratamento, **JÁ PREVIAMENTE AUTORIZADO**, configura ilegalidade e abuso por parte da Ré.

51. A prática realizada pela Ré atenta não só contra o Código de Defesa do Consumidor, como também é contrária à própria boa-fé contratual, prevista no artigo 422, do Código Civil.



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

52. Ademais, a própria Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde estabelece, em seu artigo 35-F, que é assegurado ao paciente o direito à cobertura dos meios necessários à manutenção e reabilitação da saúde do paciente.

Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

53. Portanto, resta comprovado o direito do Autor ao custeio do tratamento recomendado pelos médicos especialistas que lhe atenderam, bem como a obrigação da Ré em arcar com o pagamento dos valores em aberto, a fim de não haver a suspensão do tratamento do Autor, menor de idade.

54. No caso em tela, conforme explanado, o Autor possui necessidade imediata de continuidade no seu tratamento, conforme a documentação médica juntada à Exordial.

55. Ante o exposto, requer seja determinado à Ré regularizar o pagamento dos valores em aberto com a clínica responsável pelo tratamento do menor, que conforme já informado, FORA PREVIAMENTE AUTORIZADO pela Ré.

IV.B - DOS DANOS MORAIS

56. Excelência, destaca-se ainda que o Autor é menor de idade, autista, e possui necessidade de realizar o seu tratamento pelo método de Intervenção Comportamental ABA de forma contínua, até avaliação médica de alta.

57. Sendo assim, o desgaste gerado pela conduta da Ré tem gerado uma situação desagradável ao Autor e seus responsáveis, que tiveram um tratamento excelente da clínica responsável pelo tratamento desde o mês de novembro de 2023, mesmo sem receber da Ré nenhum



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

valor pelos serviços prestados até a presente data, o que causa vergonha e situação desagradável aos responsáveis do menor.

58. Não suficiente, o menor está na iminência de ter o seu tratamento suspenso na presente data, já que a Ré não dá retorno à clínica e nem efetua os pagamentos pendentes, colocando o menor em situação de vulnerabilidade e causando prejuízo a sua saúde e desenvolvimento.

59. Nesta seara, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vem firmando entendimento segundo o qual a recusa injustificada de tratamento do segurado não caracteriza mero aborrecimento, mas em verdade uma situação de ofensa moral ao paciente.

60. Com efeito, veja-se o posicionamento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MODALIDADE AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 469/STJ. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO DE DOENÇA PREVISTA CONTRATUALMENTE. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.

5. Não se mostra exorbitante a condenação da recorrente no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral decorrente dos danos sofridos pelo agravado em decorrência de recusa à realização de exame por alegada ausência de cobertura contratual. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 718.634/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/12/2015). (grifo nosso)





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEREPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. - Embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. - Agravo não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1328978 RS 2012/0123660-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA) (grifo nosso)

61. No presente caso, não houve a recusa da operadora ao tratamento, mas não está havendo o pagamento dos valores à clínica responsável, o que está acarretando dano ao Autor.

62. Diante disso, tendo em vista que o Autor tem necessidade do tratamento pelo método ABA, a conduta da Ré, ao não realizar o pagamento dos valores do tratamento, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR ELA, acaba por causar ainda maior aflição e desespero, já que o Autor terá seu tratamento suspendendo.

63. Ressalte-se, a suspensão do tratamento pode gerar danos diretos à saúde e desenvolvimento do menor, que é portador de TEA.

64. Ante o exposto, Excelência, como forma de ressarcimento à ofensa moral gerada ao Autor, requer a concessão de indenização por danos morais, arbitrados no valor de R\$ 5.000,00.

V. DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO TRATAMENTO A PARTIR DE HOJE, 30/01/2024

65. Excelência, no presente caso, *data venia*, deve ser concedida a **Tutela de Urgência**, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

66. Primeiramente, com relação ao requisito da probabilidade do direito, veja-se que resta plenamente comprovado, tendo em vista a farta prova documental apresentada denotada pelos laudos, relatórios médicos e demais provas que atestam a existência do autismo do menor e da necessidade do tratamento indicado.

67. Com efeito, a documentação médica juntada à Exordial demonstra de forma inequívoca que o Autor precisa do tratamento para o seu desenvolvimento, pelo método indicado especificamente para seu caso.

68. No mais, há prova documental também do contrato para prestação de serviços de saúde estabelecido entre Autor e Ré, que resta amparado conforme a carteira do plano.

69. Há prova ainda de que o tratamento foi PREVIAMENTE AUTORIZADO pela Ré e que esta não deu qualquer retorno, após a autorização.

70. Por fim, resta ainda demonstrado que o Autor terá o seu tratamento suspenso pela clínica, caso não haja a regularização dos pagamentos pendentes.

71. Diante disso, demonstrada a que o autor é autista e que tem necessidade do tratamento adequado e contínuo, bem como a existência do contrato entre Autor e Ré, resta comprovado o requisito da probabilidade do direito, previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil.

72. No mais, veja-se que quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo tal requisito resta claro, especialmente, **tendo em vista que caso como não houve a regularização dos pagamentos, o tratamento está suspenso a partir de hoje, 30 de janeiro de 2024, até acerto.**

73. Destarte, o resultado útil do processo, que é a concessão do direito ao Autor de ter suspenso a continuidade do tratamento, caso o pedido não for analisado e deferido até esta data, compelindo a Ré a pagar todas as pendências em favor da clínica responsável pelo tratamento.

74. Por conseguinte, a jurisprudência do Tribunal de São Paulo é pacífica ao reconhecer o direito ao paciente em receber, desde logo, o direito à tutela de urgência, para cobertura de procedimento pelo plano de saúde.



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

*Agravo – Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Plano de Saúde – **Deferimento da tutela antecipada para que a seguradora custeie integralmente a internação da segurada no hospital credenciado - Inconformismo – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes - Autora, beneficiária dos serviços de saúde prestados pela ré – Glosa de matérias, medicamentos exames e utilização de equipamentos sob alegação de exclusão contratual - Negativa em desconformidade com jurisprudência e súmula deste Tribunal - Risco de dano irreparável ante a possibilidade de agravamento do quadro de saúde da autora – Reversibilidade - Restante da matéria a ser decidida por ocasião do sentenciamento – Decisão mantida – Recurso improvido.***

(TJ-SP - AI: 2120446-37.2019.8.26.0000, Relator: Desembargador Silverio da Silva, Data de Julgamento: 24/07/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2019) (grifo nosso)

*Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão interlocutória de deferimento da tutela de urgência, objetivada para se determinar à ré autorização e custeio de procedimento cirúrgico, com fornecimento de órtese (lente intraocular), sob pena de multa cominatória. **Inconformismo da parte ré. Não provimento. Decisão mantida. 1. Preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, CPC/15). Aparente abusividade na recusa de cobertura. Aplicação de enunciado desta Corte (Súmula 102, TJSP). Possibilidade de reversibilidade da decisão no futuro, na vertente patrimonial. 2. Alegação de ausência de fixação de limite absoluto ao acúmulo da multa cominatória. Rejeição. Possibilidade, no futuro, de revisão do valor absoluto da multa, em caso de se aferir a insuficiência ou o excesso do seu acúmulo, ou ainda se o obrigado demonstrar ter cumprido a obrigação, ou demonstrado justa causa para o descumprimento (artigo 537, § 1º, incisos, CPC/15). 3. Recurso desprovido.***

(TJ-SP - AI: 2138981-14.2019.8.26.000, Relator: Desembargador Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 13/08/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019) (grifo nosso)





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

*Agravo Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Plano de Saúde Indeferimento da tutela antecipada que pretendia compelir a seguradora a se responsabilizar pelos custos da cirurgia realizada (oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo) cuja cobertura foi negada sob alegação de não constar no rol de procedimentos da ANS - Inconformismo Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes - Autor, beneficiário dos serviços de saúde prestados pela ré - **Relatório médico que informa a necessidade do procedimento Negativa em desconformidade com jurisprudência e súmula deste Tribunal** - Risco de dano ante a possibilidade de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes Reversibilidade - Decisão modificada Recurso provido. (TJ-SP - AI: 2201289-86.2019.8.26.0000, Relator: Desembargador Silverio da Silva, Data de Julgamento: 23/10/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019) (grifo nosso)*

*Plano de Saúde - Apelação Cível - Obrigação de **fazer Parcial procedência para condenar a ré no custeio de radioterapia IMRT e devolução de valor não pago em cirurgia de prostatectomia radical robótica** Recurso que se limita à insurgência em relação ao custeio do procedimento de radioterapia Recusa de cobertura abusiva Custeio negado sob alegação de não constar no rol de procedimentos da ANS - Os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações quando o paciente está em tratamento e quando prescritos por médico - **Proteção do direito à vida (art. 5º da Constituição Federal)** - Precedentes desta Corte - Súmula 102 do e. TJSP - Inteligência do art. 35-F da Lei 9.656/98 Sentença mantida Recurso improvido (TJ-SP - APC: 1004981-61.2014.8.26.0100, Relator: Desembargador Silverio da Silva, Data de Julgamento: 26/05/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2015) (grifo nosso)*

75. Portanto, Excelência, com a devida *venia*, a concessão em caráter de urgência da tutela ao Autor resta necessário, tendo em vista a suspensão do tratamento a partir de hoje, 30/01/2024, bem como pela própria probabilidade ao Autor de ver reconhecido seu direito em caráter definitivo.



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

76. Ante o exposto, requer seja determinada a tutela de urgência, com a expedição de ofício urgente à Ré, para que seja compelida a efetuar o pagamento de todas as notas fiscais pendentes no prazo de 24 horas em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, bem como adimplir com os vincendos de forma regular, sob pena de aplicação de multa cominatória a ser devidamente arbitrada por Vossa Excelência.

VI. DOS PEDIDOS

77. Ante todo o exposto, requer:

- a. Preliminarmente, a concessão da tutela de urgência para que a Ré seja oficiada, em caráter de urgência, e compelida a efetuar o pagamento de todas as notas fiscais pendentes no prazo de 24 horas em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, bem como adimplir com os vincendos de forma regular, sob pena de aplicação de multa cominatória a ser devidamente arbitrada por Vossa Excelência.
- b. No mérito, a procedência total da ação, confirmando-se os efeitos da tutela, para determinar que a Ré custeie integralmente o tratamento do autor de forma regular, e realize o pagamento das notas em favor da clínica de forma mensal e em dia.
- c. A condenação da Ré para que indenize o Autor pelos danos morais gerados, arbitrados no valor de R\$ 5.000,00, tendo em vista a situação de desgaste e aflição causada ao Autor.
- d. A citação da Ré por meio de carta com aviso de recebimento, para que apresentem sua defesa dentro do prazo legal, sob pena de confissão e revelia nos termos do art. 344 do CPC.
- e. A condenação da Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, a serem arbitrados por este Juízo, conforme disposição do artigo 85 do Código de Processo Civil.

78. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos na forma dos arts. 369 e seguintes do CPC.



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

79. Por fim, requer que todas as intimações sejam remetidas em nome da advogada **LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES, OAB/SP 384.315**, sob pena de nulidade, conforme previsto no artigo 272, §2º do Código de Processo Civil.

Dá-se à causa o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Termos em que,
Pede Deferimento.

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2024.

LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES
OAB/SP 384.315



ASSINATURA DO TITULAR

AVZIZETI BVAFLV AÑ

ESTADO DE RORAIMA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE IDÓLIO CRUZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

15/08/2019

PROIBIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 626401-8

DATA DE EXPEDIÇÃO 29/09/2022

NOME BERNARDO FERNANDES PAGOTE

FLUASÃO PAGOTE COSTA

LÍMIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA

NATURALIDADE SÃO PAULO - SP

DATA DE NASCIMENTO 15/08/2019

DOC. ORIGEM CERTID NÂSC 214260 FLS 22 LIV A-632

9º OF SÃO PAULO-SP

CPF 085.511.232-89

1ª VIA

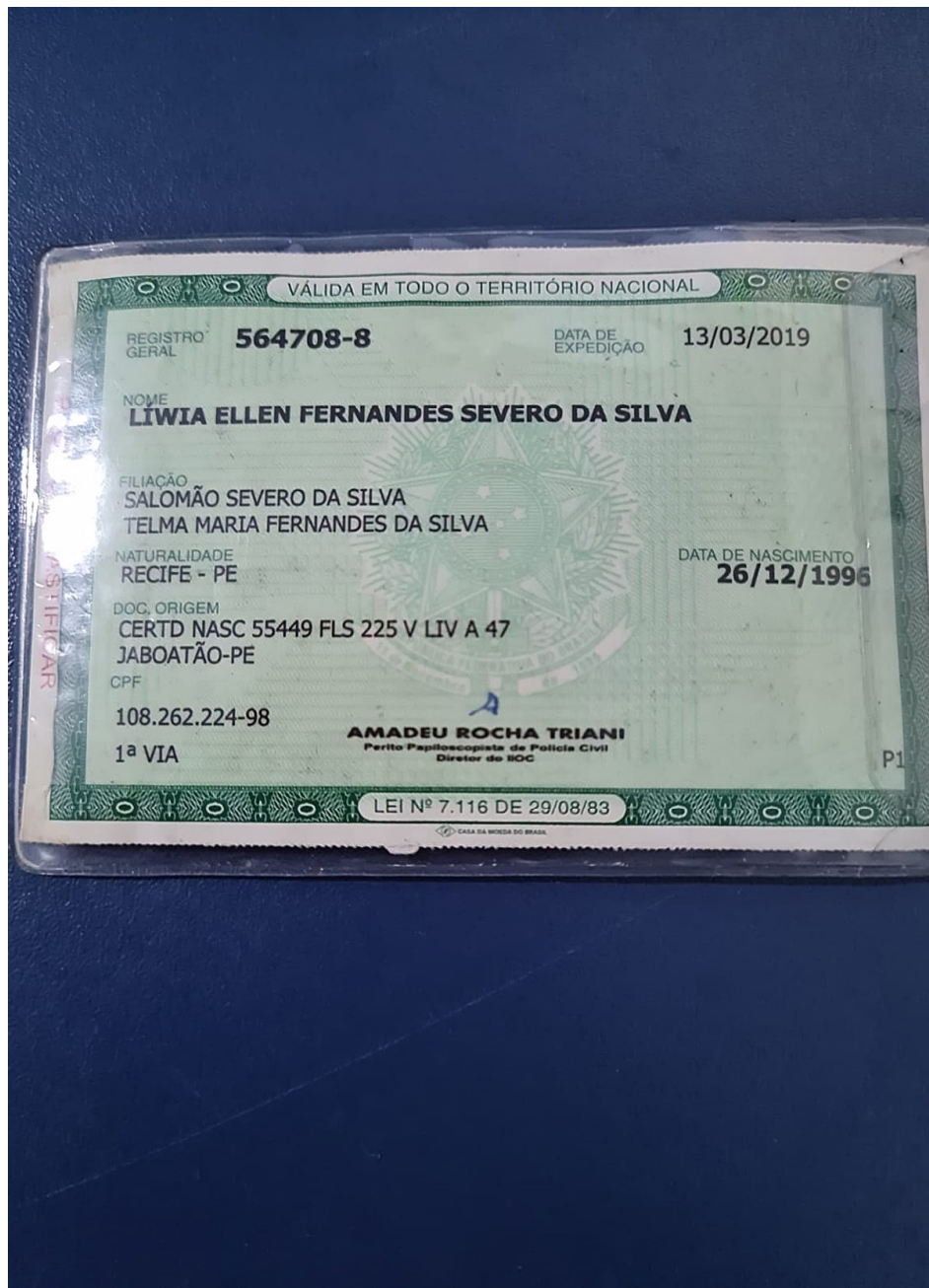
Hênio Stênio Lima Andrade
Perito Papiloscópico de Polícia Civil
Diretor IIC/RR

PIS/PASEP:

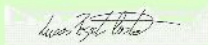
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CASA DA MOEDA DO BRASIL





Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				R R	
		NOME _____ LUCAS PAGOTE COSTA					
		DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF _____ 496869437 SSP SP					
		CPF _____ 101.846.184-10		DATA NASCIMENTO _____ 27/08/1993			
		FILIAÇÃO _____ LUIZ ROBERTO COSTA					
		LEIA PAGOTE COSTA					
		PERMISSÃO _____		ACC _____		CAT. HAB. _____ B	
		Nº REGISTRO _____ 06054404894		VALIDADE _____ 15/05/2024		1ª HABILITAÇÃO _____ 28/04/2014	
		OBSERVAÇÕES _____ EAR					
							
		ASSINATURA DO PORTADOR _____					
		LOCAL _____ BOA VISTA, RR		DATA EMISSÃO _____ 18/06/2019			
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						18465010640 RR210147342	
		RORAIMA					
DENATRAN				CONTRAN			



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN







Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada - OAB/SP 384.315

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, **BERNARDO FERNANDES PAGOTE**, menor impúbere, brasileiro, nascido em 15/08/2019, portador do RG nº 626401-8 SSP/RR, inscrito no CPF nº 085.511.232-89, neste ato representado pelos seus genitores **LUCAS PAGOTE COSTA**, brasileiro, união estável, militar da Força Aérea Brasileira, portador do RG nº 496869437 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 101.846.184-10 e **LIWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA**, brasileira, união estável, assistente de registro, portadora do RG nº 564708-8 SSP/RR, inscrita no CPF sob o nº 108.262.224-98, todos residentes e domiciliados na Travessa P-6, 2067, Ap 201, Paraviana, Boa Vista/RR, CEP 69.307-322, nomeia e constitui sua bastante procuradora, para agir a advogada:

LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES

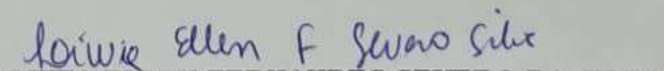
OAB/SP 384.315

Com endereço na Avenida Ibirapuera, 2907, 7º andar, Conjunto 708, Moema, São Paulo - SP, CEP: 04029-200, para representar o Outorgante, e defender todos os seus interesses, exclusivamente no que diz respeito a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência a ser proposta em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**, perante a Comarca de Boas Vista/RR, em Juízo ou fora dele, perante qualquer Corte de Justiça ou Tribunal, seja de qual grau for, inclusive perante o Supremo Tribunal Federal, na República Federativa do Brasil, como seu fiel e legítimo procurador, a fim de que possa defender os interesses e direitos do Outorgante e exercer todos os poderes ordinários e especiais da cláusula ad judicia, valendo-se ainda dos poderes para receber citação, notificar, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, firmar termos e compromissos, desistir sem renunciar ao direito sobre que se funda a ação, extrair cópias, audiência com procurador, promover todas e quaisquer medidas judiciais, inclusive processos ordinários especiais, cautelares e incidentes.

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2024.


LUCAS PAGOTE COSTA

CPF nº 101.846.184-10


LIWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA

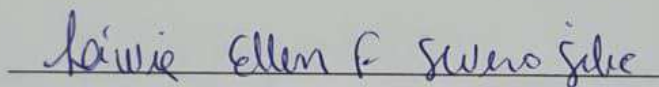
CPF nº 108.262.224-98



DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

Eu, **LIWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA**, brasileira, união estável, assistente de registro, portadora do RG nº 564708-8 SSP/RR, inscrita no CPF sob o nº 108.262.224-98, residente e domiciliada na Travessa P-6, 2067, Ap 201, Paraviana, Boa Vista/RR, CEP 69.307-322, DECLARO, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não tenho condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do meu sustento e de minha família, necessitando, portanto, da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Requeiro, ainda, que o benefício abranja a todos os atos do processo.

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2024.



LIWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA

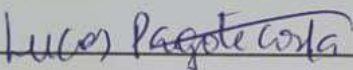
CPF 108.262.224-98



DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

Eu, **LUCAS PAGOTE COSTA**, brasileiro, união estável, militar da Força Aérea Brasileira, portador do RG nº 496869437 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 101.846.184-10, residente e domiciliado na Travessa P-6, 2067, Ap 201, Paraviana, Boa Vista/RR, CEP 69.307-322, DECLARO, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não tenho condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do meu sustento e de minha família, necessitando, portanto, da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Requeiro, ainda, que o benefício abranja a todos os atos do processo.

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2024.



LUCAS PAGOTE COSTA

CPF 101.846.184-10



Assessoria de Sistemas - PPSIS



COMANDO DA AERONÁUTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

MATRICULA		OM APOIADORA		NOME DA OM APOIADORA		OM APOIADA		PAGAMENTO
637881-1		060750		BABV		DTCEA-BV		JUL23
QUALIF.	ATIVO FAB					POSTO PAG.	IDENTIDADE	CPF
2SQSS	LUCAS PAGOTE COSTA					2S	0000531203	10184618410
DESCRIÇÃO		ORD	CAIXA	%	RECEITA	DESPESA	PRAZO	IR
SOLDO ATV			A02	100	4.770,00			+
ADC HAB ATV			B08	45	2.146,50			+
GRAT LOC ESP			B12	20	954,00			+
ADC MIL ATV			B16	16	763,20			+
ADC DISP MIL ATV		01	B05	12	572,40			+
ACO CT CTA ATV		02	D61	*	858,60			+
ACO CTA ATV		03	D63	2	95,40		12/23	+
ASS P ESC ATV		04	D80		321,00		08/25	
FHE FAM		05	J30			614,12		
FAMHS		06	L30	*		119,67		-
DESC PRE ESCOLA		07	L71	*		32,10	07/23	
FAMHS DEPEND		08	L80	*		101,26	02DP	-
PENSAO MILITAR		09	M02	*		966,64		-
AC VSS BOA VISTA		10	Q5F	*		310,00		
AMIL		11	Q6W	*		492,94		
AIR PREFAER BV		12	Y59	*		214,65		
I RENDA DESC		13		*		1.530,34	07/23	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA R\$		DESPESA R\$	LIQUIDO R\$	
001	04235	725277		****10.481,10		*****4.381,72	*****6.099,38	
ANUÊNIO	PASEP	NUM DEP IR	%DESC PM/FS	COTA	PST/GRD PM	PST/GRD FS	ISENÇÃO IR	SIT
JANEIRO	19046105604	1	10,5	0	2S	2S	0	A

Assessoria de Sistemas - PPSIS



COMANDO DA AERONÁUTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

MATRICULA		OM APOIADORA		NOME DA OM APOIADORA		OM APOIADA		PAGAMENTO
637881-1		060750		BABV		DTCEA-BV		DEZ23
QUALIF.	ATIVO FAB					POSTO PAG.	IDENTIDADE	CPF
2SQSS	LUCAS PAGOTE COSTA					2S	0000531203	10184618410
DESCRIÇÃO		ORD	CAIXA	%	RECEITA	DESPESA	PRAZO	IR
SOLDO ATV			A02	100	4.770,00			+
ADC HAB ATV			B08	45	2.146,50			+
GRAT LOC ESP			B12	20	954,00			+
ADC MIL ATV			B16	16	763,20			+
ADC DISP MIL ATV		01	B05	12	572,40			+
AUX ALIM 5X ATV		02	D45		45,00		12/23	
AUX ALIM 5X ATV		03	D45		90,00		12/23	
AUX ALIM 5X ATV		04	D45		90,00		12/23	
ALIM 1X ATV		05	D46		18,00		12/23	
ALIM 1X ATV		06	D46		18,00		12/23	
ALIM 1X ATV		07	D46		27,00		12/23	
ALIM 1X ATV		08	D46		27,00		12/23	
ALIM 1X ATV		09	D46		45,00		12/23	
ACO CT CTA ATV		10	D61	*	858,60			+
ACO CTA ATV		11	D63	2	95,40		12/23	+
ADC FER ATV		12	D72		3.386,70		12/23	+
ASS P ESC ATV		13	D80		321,00		08/25	
FHE FAM		14	J30			614,12		
FAMHS		15	L30	*		119,67		-
DESC PRE ESCOLA		16	L71	*		32,10	12/23	
FAMHS DEPEND		17	L80	*		101,26	02DP	-
PENSAO MILITAR		18	M02	*		966,64		-
AC VSS BOA VISTA		19	Q5F	*		310,00		
AMIL		20	Q6W	*		492,94		
AIR PREFAER BV		21	Y59	*		214,65		
I RENDA DESC		22		*		1.530,34	12/23	
I RENDA FER DESC		23	AA2	*		41,78	12/23	



Ellen Severo <ellen.severoadv@gmail.com>

Fwd: Número da carteirinha AMIL

1 mensagem

Lucas Pagote <lucas.pagote@gmail.com>
Para: "ellen.severoadv@gmail.com" <ellen.severoadv@gmail.com>

9 de janeiro de 2024 às 13:34

----- Forwarded message -----

From: **Amil Plasa** <comunicacao@amil-plasa.com.br>
Date: Mon, Jun 26, 2023 at 5:27 PM
Subject: Número da carteirinha AMIL
To: <lucas.pagote@gmail.com>

Prezado(a) Cliente,

Com satisfação e alegria, comunicamos que a **AMIL** é a nova solução em Plano de Saúde da Aeronáutica!

A partir de 1º de julho, você e sua família poderão estar cobertos pelo plano de saúde, sem carências, com uma ampla rede de médicos, hospitais e laboratórios.

Para acessar todas as informações do seu plano Amil e o número da sua carteirinha (marca ótica), baixe o aplicativo **Amil Clientes** no seu celular, informe o seu CPF e crie sua senha.

Lembrando que esse acesso só será permitido a partir de 01 de julho, vigência do seu plano de saúde Amil.

Equipe PLASA (Plano de Saúde da Aeronáutica).

[Descadastre-se](#) caso não queira receber mais e-mails



amil

Nome

BERNARDO FERNANDES PAGOTE

Nascimento

15/08/2019

Número do beneficiário

086293562

Plano

AMIL S380 COMAER QC NAC PJ

Rede de Atendimento

883 Amil S380 QC

Segmentação

Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia

Acomodação

ENFERMARIA

Abrangência Geográfica

NACIONAL

Inclusão

01/07/2023



LAUDO MÉDICO PARA 2022/2023.

BERNARDO FERNANDES PAGOTE

D.N: 15/06/2019.

Paciente tem o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, SEM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, E COM LINGUAGEM FUNCIONAL PREJUDICADA, sem déficit/comprometimento motor.

Sua condição, exige SUPORTE MULTIDISCIPLINAR/TRANSDISCIPLINAR, com:

FONOTERAPIA

TERAPIA OCUPACIONAL

PSICOTERAPIA

NUTRICIONISTA

EQUOTERAPIA

PSICOPEDAGOGIA, com Professor/Cuidador, sala multifuncional.

PARA OS ANOS DE 2022 E 2023.

CID 10: F 84 / CID 11: 6 A 02.2

HAROLDO WILSON MOREIRA DA SILVA

CRM 748 RQE 603

Dr. Haroldo W. M. Silva
Neurologia
CRM-RR 748
RQE: 603

BOA VISTA, RR, 16/11/2022.

Filtros

Av. Mário Homem de Melo, 1183 - Mecejana

Fone: (065) 3224-2988 / 99134-5989 / 99115-0010 / 99115-6005



Liwia Silva <liefss26@gmail.com>

AMIL - Solicitação de documentos | 16993019 |
3 messages

Amil - Envio de Documentos <comprovantes@amil.com.br>
To: "liefss26@gmail.com" <liefss26@gmail.com>

Thu, Jul 13, 2023 at 11:41 AM

Prezado cliente, por gentileza nos responder este e-mail com a documentação solicitada.

Aguardaremos 18 horas úteis, caso não seja enviado nesse prazo a demanda é encerrada automaticamente. ref:

Liwia Silva <liefss26@gmail.com>
To: Amil - Envio de Documentos <comprovantes@amil.com.br>

Thu, Jul 13, 2023 at 5:35 PM

Prezados, boa tarde!

Conforme informado na solicitação, o beneficiário é portador da Cid 10 F84 e CID 11 6A02.2, necessitando de atendimento com equipe multidisciplinar, qual se encontra indisponível na cidade de residência (Boa Vista - Roraima) pela consulta realizada através da Rede Credenciada por localidade.

Adianto-lhes que a Terapeuta Ocupacional que consta na Rede Credenciada vinculada a Clínica Do Menino Jesus não mais atende o plano AMIL.

O beneficiário apresenta comprometimento socioemocional e linguagem verbal funcional prejudicada, atraso nos comportamentos adaptativos, estereotípias, alteração sensorial, seletividade alimentar, déficit de interação social, rigidez comportamental e cognitiva.

Visando a obtenção do melhor desenvolvimento cognitivo e comportamental deste paciente, entende-se que o mesmo se encontra na fase biológica de maior neuroplasticidade, em que as intervenções terão o maior beneficio a curto e a longo prazo na superação das dificuldades vigentes, indica-se o tratamento a seguir, conforme laudo médico anexo:

- 1) Terapias multiprofissionais, de início urgente, contínuas, por tempo indeterminado:
- Fonoterapia infantil especializada em PROMPT
- Psicologia infantil baseada na metodologia ABA/DENVER de intervenção precoce
- Terapia Ocupacional com integração sensorial
- Nutricionista especialista em terapia alimentar
- Acompanhamento com Psiquiatra ou Neurologista Pediátrico
- Acompanhamento supervisionado através do Método Denver/Aba com Assistente Terapêutica.

Como informado, segue laudo médico, que contém todos os especialistas acima mencionados, para que possa ser avaliado junto ao plano, qual a melhor forma de tornar a prestação do serviço possível.

Aguardo o vosso retorno sobre a demanda, enquanto sigo à disposição.

[Quoted text hidden]

2 attachments

- LAUDO NEUROLOGISTA - BERNARDO.pdf
151K
- LAUDO NEUROPSICOLOGA - BERNARDO.pdf
158K

TFS Automation <diret_adminsalesforce@uhgbrasil.com.br>
To: liefss26@gmail.com

Thu, Jul 13, 2023 at 5:36 PM

Arquivo(s) recebido(s) com sucesso: LAUDO NEUROLOGISTA - BERNARDO.pdf
Arquivo(s) recebido(s) com sucesso: LAUDO NEUROPSICOLOGA - BERNARDO.pdf

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006
Validação deste em https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTKA W9G9C 2397W DBBX3



Contato Amil - Retorno Caso 17602444

1 mensagem

Retorno ao Cliente <retornoaoclienteamil@amil.com.br>
Para: "liefss26@gmail.com" <liefss26@gmail.com>, "ellen.severoadv@gmail.com" <ellen.severoadv@gmail.com>, "lucas.pagote@gmail.com" <lucas.pagote@gmail.com>

28 de agosto de 2023 às 15:52

Prezada cliente, responsável por **Bernardo Fernandes Pagote**

Número do beneficiário: **086293562**

Conforme solicitado no protocolo, [32630520230807033692](#), segue indicação do prestador eventual para realização das terapias, informamos que trata-se de uma negociação, conforme mencionado por contato telefônico.

Especialidade/Procedimento: **Psicologia e Fonoaudiologia**

Local:

- **COLORE SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA**

Endereço: [Rua Professor Agnelo Bittencourt, 683, Centro - Boa Vista/RR](#)
Telefone: (95) 981234173

- Por gentileza, entrar em contato para realizar o agendamento conforme sua disponibilidade.

Referente as demais terapias, segue em tratativa no protocolo [32630520230825072296](#), por gentileza, aguardar retorno!

Para eventuais dúvidas permanecemos à disposição na nossa Central de atendimento 3004-1000 / 0800 021 2583.

Continuamos à disposição.

Atenciosamente,

Amil

ref:_00D1U1AxA4_5006Q27LjIU:ref





RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: BERNARDO FERNANDES PAGOTE

Idade Atual: 4 anos **D. N.:** 15/08/2019

Responsável pela avaliação: Dra. Ana Paula Aporta

Data do relatório: 23/08/23

CONTEXTO

A mãe, Líwia Fernandes, procurou a responsável por esse relatório no mês de agosto de 2023 para uma avaliação do filho. A mãe relatou que Bernado tem o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, mas não recebeu intervenções baseada em Análise do Comportamento anteriormente. A avaliação foi realizada em agosto de 2023 em ambiente clínico onde havia: sala com mesa individual com duas cadeiras; brinquedoteca; parque com brinquedos; e área de alimentação. As atividades foram desenvolvidas individualmente e em grupo.

A criança supracitada foi submetida a avaliação de marcos da: linguagem; aprendizagem; e habilidades sociais, antes de receber Intervenção Intensiva Comportamental baseada em Análise do Comportamento Aplicada - ABA. A ferramenta de avaliação utilizada foi o Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program - VB-MAPP (Sundberg, 2008), além de observações clínicas em momentos de ensino individual, em grupo e Atividades de Vida Diária - AVDs.



2. RESULTADOS

2.1 Teste VB-MAPP

Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program - VB-MAPP (Sundberg, 2008)

O instrumento de avaliação adotado, assim como a teoria, faz uso de uma linguagem específica e com significado próprio. Segue uma breve explicação sobre cada termo para facilitar a compreensão dos resultados: mando - utilização de palavras, sinais ou figuras para fazer pedidos; tato - nomear pessoas, objetos, partes do corpo, figuras, ações, etc; resposta de ouvinte - atender e responder comandos de outras pessoas (linguagem receptiva); habilidades de Percepção visual e escolha de acordo com o modelo - atender e responder a estímulos visuais e emparelhar objetos de acordo com o modelo; brincar independente - engajar-se em comportamento de brincar independente que é automaticamente reforçador; comportamento social e brincar social - atender aos outros e se engajar socialmente com outras pessoas; imitação Motora - imitar ação de outras pessoas; ecóico - repetir fonemas vocálicos e consonantais, separadamente e combinados; comportamento vocal espontâneo - frequência com que a criança vocaliza espontaneamente e a natureza das vocalizações; intraverbal - responder verbalmente ao conteúdo das palavras de outras pessoas; barreiras de aprendizagem - fatores que interferem na aprendizagem (ex. problemas de comportamento, cumprimento, dependência de prompt).

O VB-MAPP auxilia na identificação de pontos fortes e fracos do indivíduo por meio de uma variedade de habilidades críticas. A avaliação também torna mais fácil comparar e contrastar as habilidades do Bernardo com as de crianças com desenvolvimento típico. O desempenho em cada um dos domínios testados será apresentado, seguido de uma análise das barreiras que provavelmente estão afetando a capacidade dele de aprender. Os gráficos apresentados nos Anexos mostram os resultados do teste.

2.1.1 Marcos do desenvolvimento

O instrumento é dividido em três níveis baseados nos marcos do desenvolvimento: **Nível 1 (0 – 18 meses), Nível 2 (18 – 30 meses) e Nível 3 (30 a 48 meses).** Os quadros amarelos foram os marcos identificados na primeira avaliação em agosto de 2023.

Bernardo pontou 61 marcos 170 de esperados até o Nível 3. Ele apresentou quase todas as habilidades esperadas no Nível 1, com a lacunas nas habilidades de mando, percepção visual e emparelhamento com modelo, imitação e ecóico. Ele apresentou vários marcos do Nível 2, como tato, imitação, grupo, linguística e brincar social, mas as habilidades deste nível estão em aquisição e faz-se necessários que as habilidades do nível 1 estejam bem fortalecidas, pois elas são pré-requisitos para a aprendizagem de habilidades mais complexas. Bernardo também apresentou habilidades de mando, leitura, escrita e matemática esperadas para o nível 3.



2.1.2 Barreiras Comportamentais

Nessa avaliação espera-se a diminuição das barreiras até a retirada com pontuação 0 (zero), considerando as barreiras como o impedimento para aprendizagem de novas habilidades.

A partir da avaliação de barreiras, verificou-se uma pontuação de 28, e as barreiras que acontecem com maior frequência foram às de Comportamentos Negativos e Custo de resposta que enfraquece as Operações Motivadoras.

A barreira mais preocupante é Comportamentos Negativos. Esta barreira é interpretada quando a criança tenta obter atenção, objetos ou quando criança deseja algo que foi retirado a partir de comportamentos inadequados, por exemplo, chorando, gritando e jogando-se no chão para ganhar um brinquedo, para permanecer em um ambiente por mais tempo, obter atenção ou para fugir de uma demanda fornecida pelos pais, professores ou terapeutas.

É importante evitar a entrega de itens sem pedidos adequados pelo Bernardo, utilizando “barganha”, como por exemplo, “Bernardo, eu deixo você ficar mais um pouco na televisão se você parar de chorar” ou ainda a retirada de demandas após um comportamento inadequado, pois ele pode se engajar novamente em comportamentos inadequados para receber o que deseja. É preciso exigir do Bernardo uma fala adequada quando ele pedir por algo para, então, receber o que foi pedido. O Bernardo está aprendendo a seguir regras, portanto, é de extrema importância que as regras exigidas pela família, ambiente social, escola ou terapias, sejam mantidas. Além disso, é importante o uso de recursos visuais para demonstrar as regras (o que ele deve fazer) em cada ambiente.

Outra barreira é Aumento do Custo de Resposta Enfraquece que as Operações Motivadora, quer dizer que quando o pedido feito para o Bernardo exige um esforço maior dele (uma demanda de algo que ele ainda está aprendendo), ele não responde e desiste da consequência reforçadora. É importante que demandas muito longa sejam quebradas para que ele tenha acesso às consequências reforçadoras (numa atividade com 10 questões ele pode ter acesso a consequências reforçadoras, como nadar pela sala, mexer com carrinho, a cada bloco de 3 questões respondidas) e que demandas mais exigentes sejam mantidas, de acordo com as habilidades adquiridas por ele.



3. METAS DO PROGRAMA DE ENSINO INDIVIDUAL

A partir dos resultados das avaliações realizadas, estão descritas neste PEI as metas das habilidades em atraso de acordo com a avaliação no VB-MAPP e observações em campo, planejadas para um período máximo de 01 (um) ano, com início setembro de 2023. De acordo com resultados da avaliação do Bernardo os programas e sessões de atendimento devem ser pautadas nas seguintes metas de ensino:

Mando:

- Emite 10 mandos diferentes sem dicas;
- Emite mandos para 20 itens diferentes que estão ausentes e sem o uso de dicas (exceto, e.g., *O que você precisa?*);
- Emite mandos para que outras pessoas realizem cinco (5) ações diferentes e necessárias para que uma atividade desejada seja possível e apreciada;
- Emite 5 mandos diferentes que contenham 2 ou mais palavras.

Tato:

- Generaliza tatos para 50 itens, sendo 3 exemplares de cada item, por testagem ou de uma lista de generalizações conhecidas;
- A criança emite tatos para 10 ações ao ser indagada, por exemplo, “O que eu estou fazendo?”;
- Emite tatos para 50 combinações de dois componentes verbo-nome ou nome-verbo.

Ouvinte:

- Seleciona o item correto em um arranjo misturado com 6 itens, para 40 objetos ou figuras diferentes;
- Generaliza discriminações de ouvinte em um arranjo misturado de 8 itens, para 50 itens, sendo 3 exemplares diferentes de cada item;
- Segue 50 instruções de dois componentes nome-verbo e/ou verbo-nome;



- Criança seleciona, quando solicitada, o item correto em um livro, cenário ou ambiente natural, para 250 itens.

Habilidade de percepção visual e emparelhamento como o modelo:

- Emparelha quaisquer 10 itens idênticos;
- Emparelha objetos ou figuras idênticas em um arranjo misturado de 6 itens, para 25 itens;
- Organiza itens diferentes por cores e formas dado 10 modelos diferentes de cores ou formas;
- Emparelha objetos ou figuras idênticas em um arranjo misturado de 8 itens que contenham 3 estímulos similares, para 25 itens.

Brincar independente:

- Brinca com objetos do cotidiano de uma forma criativa por 2 vezes;
- Monta brinquedos com múltiplas partes para 5 conjuntos diferentes;
- Espontaneamente envolve-se em brincadeira imaginária ou de faz de conta em 5 ocasiões;
- Repete uma brincadeira motora grossa para obter um resultado melhor em duas atividades diferentes.

Comportamento social e brincar social:

- Espontaneamente segue colegas ou imita o comportamento motor deles por 2 vezes;
- Inicia interação física com um colega por 2 vezes;
- Se envolve e sustenta uma brincadeira social com colegas por 3 minutos sem dicas ou reforçamento de adultos;
- Espontaneamente emitir aos mandos de colegas por 5 vezes.

Imitação:

- Imita espontaneamente o comportamento motor de outros em 5 ocasiões;
- Imita 10 ações que exigem selecionar um objeto específico de um arranjo;
- Imita 10 sequências de ações de três componentes diferentes ao receber a dica
- “Faça isso”.





Ecóico:

- Pontuação de no mínimo 25 no subteste APCE (ao menos 20 do grupo1);
- Pontuação de ao menos 50 no teste APCE (ao menos 20 do grupo2);
- Pontuação de ao menos 60 no teste APCE.

Responder de ouvinte por característica, função e classe:

- Seleciona comidas ou bebidas diferentes quando apresentados em um conjunto de 05 itens a partir do preenchimento de frases do tipo *you come.....* ou *you bebe.....* para 05 comidas ou bebidas diferentes;
- Seleciona o item correto em um arranjo de 8 itens completando quaisquer tipos de frases;
- Seleciona o item correto em um arranjo de 10 itens (ou de um livro), para 25 questões LRFFC verbo – substantivo diferentes utilizando.

Intraverbal:

- Completa 10 frases diferentes de qualquer tipo no formato de preencher lacunas;
- Completa 25 diferentes frases preenchendo lacunas (*You come..., You dorme em uma..., Sapatos e...*);
- Criança fala o primeiro nome quando perguntamos “ *Qual o seu nome?*”;
- Responde 25 questões diferentes que iniciam com “ *O que /qual* ”.

Habilidades de grupo e rotina de classe:

- Guarda objetos pessoais, entra na fila ou vem à mesa com apenas 1 dica verbal;
- Faz transição entre as atividades de sala de aula sem necessitar de mais de uma dica gestual ou verbal;
- Trabalha em grupo de forma independente por 5 minutos e permanece na tarefa por 50% do período.

Linguística:

- Emite prosódia funcional;
- Emite inflexão 7 de nome ao combinar a raiz de 10 substantivos com sufixos para o plural e 10 pronomes possessivos;
- Emite 10 frases diferentes com substantivos que contenham pelo menos 3 palavras com 2 modificadores.



Leitura:

- Atenta para um livro quando uma história está sendo lida para ela por 75% do tempo;
- Lê seu próprio nome;
- Emparelha 5 palavras com os itens ou figuras correspondentes em um arranjo de 5 e vice versa.

Escrita

- Imita 5 ações diferentes de escrita a partir de um modelo fornecido por um adulto usando um instrumento de escrita e uma superfície de escrita;
- Faz um traçado de forma independente (distante cerca de 0.5 cm) das linhas de 05 formas geométricas diferentes.

Matemática

- Identifica como ouvinte 8 comparações diferentes que envolvam medidas;
- Corretamente combina um número escrito com a quantidade e a quantidade com um número escrito para os números de 1 a 5.

4. CONCLUSÃO

Bernardo apresentou habilidades esperadas no Nível 2, pontuando 61 de 170 marcos esperados no nível 3 do desenvolvimento. Os marcos que ele mais pontuou foram nas habilidades de tato, social, brincar, linguística, vocal e imitação. E os que ele menos pontuou foram nas habilidades de ouvinte; emparelhamento como o modelo, social, responder por característica função e classe, ecóico e intraverbal. Percebe-se que ele não apresentou todas as habilidades básicas (Nível 1) que são pré-requisitos para outras habilidades mais complexas.

De acordo com o instrumento de avaliação VB-MAPP ele se encontra com habilidades em aquisição no Nível 2 (desenvolvimento esperado para crianças de 30 a 48 meses) e também apresentou déficit algumas habilidades Nível 1, (Nível 1 esperado para crianças de 0 a 18 meses). Desta forma, pode-se afirmar que Bernardo encontra-se com atraso no desenvolvimento.



Desta forma, faz-se necessário que Bernardo receba Intervenção Comportamental Intensiva Individual, em Grupo e baseada em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), por 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias de segunda a sexta. Ele deve ser acompanhado por profissionais certificados em Psicologia, Pedagogia ou Educação Especial com doutorado em Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro Autista e com supervisão presencial. Para isto, os programas de ensino devem considerar as informações contidas em cada contexto e área deste documento

Reconhece-se na literatura científica a efetividade das intervenções intensivas (LOVAAS, 1987), uma vez que quando são bem delineadas, sistematizadas e intensivas permitem uma aquisição mais rápida dos comportamentos-alvo (WERNER et al., 2005).

5. REFERÊNCIAS

LOVAAS, O. I. Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, v.55, p.3-9, 1987.

SUNDBERG, M. L. Verbal behavior milestones assessment and placement program: The VB-MAPP. Concord, CA: AVB Press, 2008.

WERNER, E. ET AL. Variation in early developmental course in autism and its relation with behavioral outcome at 3-4 years of age. *Journal of autism and developmental disorder*, v.35, p. 337-350, 2005.

Boa Vista, 23 de agosto de 2023.

Ana Paula Aporta
Doutora em Educação Especial
Analista do Comportamento – Supervisora



Clínica da Criança
Menino Jesus

Luciana L. Albuquerque
Responsável Técnico
CRM 746 - RQE 444

LAUDO NEUROLÓGICO

O paciente Bernardo Fernandes Pagote, 4 anos, está em acompanhamento neurológico com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista em terapias desde 2022. Apresenta comprometimento da linguagem funcional. Não apresenta comportamento agressivo, mas inquieto e agitado sugestivo de possível associação com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, que seguirá acompanhando. Não apresenta déficit cognitivo.

Solicito:

Acompanhamento com equipe multiprofissional:

- Intervenção comportamental intensiva ABA com psicólogo ou pedagogo habilitado em educação especial 20h semanais
- Fonoterapia 2 horas ou sessões semanais ABA
- Psicoterapia 1 hora ou sessão semanal ABA
- Terapia ocupacional 1 hora ou sessão semanal ABA
- Psicopedagogia baseada em ABA 1 hora ou sessão semanal
- Musicoterapia 1h ou sessão semanal

CID 10: F84.0

CID 11: 6A02.2

Boa Vista, 28 de Setembro de 2023 13:43

Izabela Marques
Médica
CRM 1100/RR

Dra. IZABELA CRISTINA MACEDO MARQUES
Neurologista Pediátrica
CRM 1100/RR RQE 1033



Liwia Silva <liefss26@gmail.com>

AMIL - Solicitação de documentos | 18950335 |

4 messages

Amil - Envio de Documentos <comprovantes@amil.com.br>

To: "liefss26@gmail.com" <liefss26@gmail.com>

Wed, Sep 27, 2023 at 5:34 PM

Prezado cliente, por gentileza nos responder este e-mail com a documentação solicitada.

Serão aceitos arquivos que estejam nas seguintes extensões: PNG, JPG, PDF, DOC, DOCX ou WMA.

Aguardaremos 18 horas úteis, caso não seja enviado nesse prazo a demanda é encerrada automaticamente.

ref:

Amil - Envio de Documentos <comprovantes@amil.com.br>

To: "liefss26@gmail.com" <liefss26@gmail.com>

Wed, Sep 27, 2023 at 5:34 PM

[Quoted text hidden]

Liwia Silva <liefss26@gmail.com>

To: Amil - Envio de Documentos <comprovantes@amil.com.br>

Thu, Sep 28, 2023 at 5:45 PM

Prezados,

Conforme informado na solicitação, o beneficiário é portador da **CID 10 F84 e CID 11 6A02.2**, necessitando de atendimento com equipe multidisciplinar, qual se encontra **indisponível** na cidade de residência (Boa Vista - Roraima) pela consulta realizada através da Rede Credenciada por localidade.

O protocolo encontra-se aberto apenas para o atendimento do beneficiário via **Intervenção comportamental intensiva ABA**. No último contato, foi solicitado pelo setor responsável pela tratativa do processo de busca de rede credenciada a correção do laudo informando qual seria o profissional que realizaria a intervenção, visto que no último laudo emitido pela neurologista não foi citado.

O laudo médico foi corrigido conforme solicitação e segue.

Aproveito para mencionar que, devido a indisponibilidade de profissionais na região para realizar o atendimento, **foi realizado pela AMIL a solicitação de orçamento para a clínica Autismo em Vista** que realizou a avaliação do paciente e se disponibilizou a negociar juntamente com o plano de saúde, porém a negociação não seguiu devido a ausência da formação do profissional que realizaria as intervenções presente no laudo médico.

Gostaria de solicitar gentilmente que o contato fosse retornado para a clínica informada a fim de que a intervenção seja realizada com eles, visto que a avaliação foi feita pela clínica em questão, qual sabe com riqueza de detalhes as deficiências do beneficiário na questão do atraso no seu desenvolvimento.

Segue contato da clínica:

AUTISMO EM VISTA
(95) 99123-0204

Aguardo o vosso retorno sobre a demanda.

Sigo à disposição.

Atenciosamente,

Liwia Silva.

[Quoted text hidden]

2 attachments

LAUDO MEDICO - BERNARDO FERNANDES PAGOTE.pdf

175K

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_BERNARDO PAGOTE_AGOSTO2023 .pdf

283K

TFS Automation <diret_adminsalesforce@uhgbrasil.com.br>

To: liefss26@gmail.com

Thu, Sep 28, 2023 at 5:50 PM

Arquivo(s) recebido(s) com sucesso: LAUDO MEDICO - BERNARDO FERNANDES PAGOTE.pdf

Arquivo(s) recebido(s) com sucesso: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_BERNARDO PAGOTE_AGOSTO2023 .pdf

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006
Validação deste em https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5PS FK3QR XDZJG TJUAR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJZZA 7M6ZY EPCEE Z9GYK



amil

amil

X

?



Acolhimento 18984764 BERNARDO FERNANDES PAGOTE 086293562 Caixa de entrada x



Wellerson Carlos Da Costa Temoteo <wellerson.costa@prestadores.uhgbrazil.com.br>
para AUTISMOEMVISTA@GMAIL.COM, Nucleo ▾

seg., 16 de out. de 2023, 15:47



Prezados, boa tarde.

Estamos com caso do beneficiário em questão que precisa de atendimento Tea Psicologia, Fonoaudiologia, psicoterapia, Terapia Ocupacional e P
É possível tratar deste caso de forma eventual? Caso positivo por favor nos encaminhar o orçamento.

Wellerson Carlos Da Costa Temoteo
wellerson.costa@prestadores.uhgbrazil.com.br

Nossos Valores

Integridade | Compaixão | Relacionamentos | Inovação | Performance

Aviso legal

Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário. Caso você a tenha recebido por engano, por favor, retorne-a ao destinatário e apague-a de seus arquivos. É expressamente proibido qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou de parte dela, sob qualquer meio. A Amil Clinical Research não se responsabiliza pelo conteúdo ou pela veracidade das informações nela contidas.

Disclaimer

This message contains confidential information and is free of virus. The information is intended for the addressee only. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by replying to the sender and delete it from your files. You are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or the taking of any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited



mail

Q amil



entrada

3



Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>

para Wellerson ▾

seg., 16 de out. de 2023, 16:57



Boa tarde

Prezado Wellerson,

Podemos prestar de maneira avulsa os serviços de Psicologia ABA.

Eu gostaria apenas de saber qual a descrição dos serviços de psicoterapia utilizados pelo AMIL.

Aguardo contato.

At.te

Marcela Mendes

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



+
RA ENVIO D...

ar



mail

amil



entrada

3



Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>

para Wellerson ▾

seg., 16 de out. de 2023, 17:45



Boa tarde

Prezado Wellerson,

Encaminho em anexo o orçamento do serviço de Intervenção Comportamental com fundamento em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Qualquer dúvida estou à disposição.

Respeitosamente,

Marcela Mendes

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



ar



32°C



amil

amil



Rosangela Braga Cascardi Favaro <rfavaro@amil.com.br>
para Nucleo, Wellerson, AUTISMOEMVISTA@GMAIL.COM ▾

ter., 17 de out. de 2023, 07:45

Prezados bom dia,
Retificando beneficiário necessita de Intervenção comportamental intensiva ABA com psicólogo.
Poderiam acolher este atendimento de forma eventual?
Caso positivo poderiam enviar orçamento.

Att,



Rosangela Braga Cascardi Favaro
rfavaro@amil.com.br
www.amil.com.br

Nossos Valores

Integridade | Compaixão | Relacionamentos | Inovação | Performance



mail

amil



Assunto: Acolhimento 18984/64 BERNARDO FERNANDES PAGOTE 086293562



Entrada 3



Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>

ter., 17 de out. de 2023, 09:22

para Rosangela

Bom dia

Prezada Rosangela,

Encaminho em anexo o orçamento solicitado.
Na oportunidade, gostaria de saber como funciona o pagamento eventual na AMIL.

At.te

Marcela Mendes

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



+
RA ENVIO D...

ar



mail

amil



Rosângela Braga Cascardi Favaro <rfavaro@amil.com.br>
para mim ▾

sex., 27 de out. de 2023, 11:11



Prezados bom dia,

Estamos de acordo com orçamento, podemos seguir com o atendimento?

Obs. Não está coberto nenhum atendimento fora da clínica, incluindo acompanhamento escolar.

Att,



Rosângela Braga Cascardi Favaro

rfavaro@amil.com.br

www.amil.com.br

Nossos Valores

Integridade | Compaixão | Relacionamentos | Inovação | Performance



Aviso legal

Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário. Caso você a tenha recebido por engano, por favor, retorne-a ao destinatário e apague-a de seus arquivos. É expressamente proibido qualquer uso não autorizado,

entrada

3

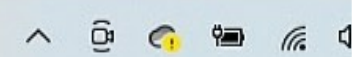
+

RA ENVIO D...

ar



32°C



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6X8 599VE LP6YJ G6W6A

amil



Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>

sex., 27 de out. de 2023, 14:16

para Rosangela ▾

Boa tarde

Muito obrigada. Daremos início às terapias.

É praxe de nossa empresa enviar mensalmente a nota fiscal juntamente com a frequência de atendimento para comprovar a regularidade dos atendimentos pagamento. Esses são os documentos que vocês solicitam?

Aguardo contato.

Respeitosamente,

Marcela Mendes

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



amil



INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA



Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>

para Wellerson, Rosangela ▾

ter., 14 de nov. de 2023, 15:12



Boa tarde

Prezados,

Aguardo resposta sobre a documentação referente aos serviços prestados ao paciente Bernardo Pagote.

At.te,

Marcela Mendes

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



32°C



amil



Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>

7 de dez. de 2023, 15:42



para Rosangela, Wellerson ▾

Boa tarde,

Tivemos mudança na direção do Autismo em Vista,
Sou a Gabrielle, tudo bem?

Gostaria de saber sobre o andamento do processo do atendimento do beneficiário Bernardo Pagote. Para atualizá-los o paciente está sendo atendido no n...
desde o dia 30/10/2023 até a presente data.

Podemos emitir a NF?

Gabrielle Rodrigues

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



mail

amil X



Entrada 3



Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>

qua., 13 de dez. de 2023, 17:33 ☆

para Rosangela, Wellerson ▾

Boa tarde,

Algum retorno?

Gabrielle Rodrigues

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>

21 de dez. de 2023, 11:22 ☆

ar



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6X8 599VE LP6YJ G6W6A

mail

amil



Entrada 3



Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>

21 de dez. de 2023, 11:22

para Rosangela, Wellerson ▾

Prezados, bom dia!

Precisamos urgentemente de um retorno devido aos débitos em aberto em nome do paciente Bernardo Fernandes Pagote. Pois o atendimento irá ser susp 30/12/2023 se não houver os pagamentos.

Segue abaixo os valores em aberto

BERNARDO FERNANDES PAGOTE

INTERVENÇÃO

NOV	R\$ 5.050,00
DEZ	R\$ 5.050,00
TOTAL	R\$ 10.100,00

Gabrielle Rodrigues

Diretora do Instituto Autismo Em Vista

ar



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6X8 599VE LP6YJ G6W6A



Liwia Silva <liefss26@gmail.com>

Fale Conosco
1 message

noreply@amil.com.br <noreply@amil.com.br>
To: liefss26@gmail.com

Mon, Dec 11, 2023 at 5:44 PM

amil.com.br



A sua mensagem foi recebida e encaminhada à área responsável, este e-mail de confirmação é a garantia que a solicitação foi recebida pela AMIL e que será respondida assim que sua questão for solucionada.

Número do Protocolo: 32630520231211137065

A mensagem recebida foi:

- Nome: BERNARDO FERNANDES PAGOTE
- Estado: RJ
- Código: 086293562
- Telefone: 95-98111-5105
- E-Mail: liefss26@gmail.com
- Perfil: BENEFICIÁRIO
- Assunto: Duvida
- Mensagem: Prezados, boa tarde! Espero que estejam bem. Gostaria de primeiramente agradecer pela indicação do prestador de serviços, contudo, preciso esclarecer com vocês uma situação que ocorreu em relação ao pagamento da Clínica Autismo em Vista que está realizando o atendimento do beneficiário Bernardo Fernandes Pagote. O atendimento iniciou no dia 30/10/2023 e segue em atendimento até o momento, porém a clínica não recebeu os valores referentes aos atendimentos real.
- Data: 11/12/2023 00:00

E-mail automático, não requer resposta.

Aviso legal
Esta mensagem e quaisquer arquivos em anexo podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, por favor, não leia, copie, repasse, imprima, guarde, nem tome qualquer ação baseada nessas informações. Notifique o remetente imediatamente por e-mail e apague a mensagem permanentemente. Atenção: embora AMIL tome seus cuidados para garantir a ausência de vírus neste e-mail, a segurança e ausência de erros na transmissão do e-mail não podem ser garantidas, já que as informações podem ser interceptadas, corrompidas, perdidas, destruídas, atrasadas, chegarem incompletas, ou, ainda, conter vírus. Recomendamos checar se o e-mail e seus anexos contém vírus, uma vez que nem AMIL ou o remetente se responsabilizam pela transmissão destes. Este ambiente está sujeito a monitoramento. Outras informações sobre segurança e privacidade estão disponíveis em www.amil.com.br.

Disclaimer
This e-mail may contain privileged or confidential information and it is intended solely for the addressee. If you are not the addressee please do not read, copy, forward, print, store or act in reliance on it or any attachments. Instead, please email it back to the sender and then immediately permanently delete it. Warning: although the company has taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, its transmission cannot be guaranteed to be safe or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. You are here advised to check this email and any attachments for the presence of viruses as neither AMIL nor the sender accepts responsibility for any viruses transmitted by this email and/or any attachments. We advise you that this email might be monitored. Additional information about security and privacy is available at www.amil.com.br.

Antes de imprimir esta mensagem, verifique se é realmente necessário. Desperdício não combina com meio ambiente.





Liwia Silva <liefss26@gmail.com>

086293562 BERNARDO FERNANDES PAGOTE

2 messages

Fale Conosco - Resposta Automatica <respostaautomatica@amil.com.br>

To: "liefss26@gmail.com" <liefss26@gmail.com>

Tue, Dec 12, 2023 at 1:59 PM

Olá, Lucas, Boa Tarde!

Estimo que esteja tudo bem com você e sua família.

Agradeço o seu contato.

Esclareço que, abri um processo interno ao setor responsável para análise. desta forma peço por gentileza aguardar o retorno.

Prazo de resposta em até 5 dias úteis.

Dúvidas? Volte e Fale conosco.

Desejo uma excelente terça-feira!

Atenciosamente,
Janciele Araújo.

Amil Assistência Médica Internacional.

Você poderá receber, por e-mail, uma pesquisa de satisfação para avaliar o meu atendimento. A sua opinião é muito importante para o meu desenvolvimento enquanto profissional.

Peço gentilmente que se puder avalie, e caso sinta-se confortável nos deixe um comentário também, nos ajudará a melhorar a qualidade do nosso atendimento, Conto com a sua participação!

Esta mensagem não deve ser respondida, dúvidas, solicitações ou envio de documentações devem ser encaminhadas por meio do site www.amil.com.br (Fale Conosco) no Link abaixo: <https://www.amil.com.br/institucional/#/>; 

ref:100D1U01Ax44.!5006Q02CJjpp:ref

Liwia Silva <liefss26@gmail.com>

To: autismoemvista@gmail.com

Wed, Dec 13, 2023 at 5:29 PM

FYI

[Quoted text hidden]

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006

Validação deste em <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJT8V 2W5P2 DMKKH P2GC3



BERNARDO FERNANDES PAGOTE - Suspensão dos atendimentos - Terapia Intensiva ABA

Liwia Silva <liefs26@gmail.com>
to juliana.melo, rfavaro, nucleo.administrativo, ltavares, autismoemvista

Thu, Dec 28, 2023, 10:43 AM (12 days ago)

Prezados, bom dia!

Me chamo Líwia, sou a mãe do beneficiário: Bernardo Fernandes Pagote, número da carteira (086293562).

O beneficiário é portador de TEA com laudo emitido em setembro de 2023, enviado através da Solicitação de documentos, com protocolo de número: **18950335**, para indicação de prestadores de serviço para as terapias informadas em laudo médico.

No dia 30/10/2023 recebemos um e-mail da AMIL **Indicando a Clínica Autismo em Vista** como prestador eventual de serviço para a realização do atendimento: **INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL INTENSIVA ABA COM PSICÓLOGO OU PEDAGOGO HABILITADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 20hs SEMANAIS**. Os atendimentos na mencionada clínica iniciaram no dia seguinte (01/11/2023) e todo o apoio necessário foi prestado até o momento.

Ocorre que dois meses (nov/dez) se passaram e a clínica não recebeu o repasse dos valores dos atendimentos prestados, mesmo tentando diversas vezes contato com a empresa AMIL pelos telefones de credenciados e através de alguns e-mails aqui mencionados.

Restando evidente a falha na comunicação entre os setores financeiros responsáveis pelo repasse das verbas e não podendo a clínica continuar com os atendimentos de forma voluntária sem o ônus de receber pelos atendimentos prestados, os atendimentos serão suspensos por falta de pagamento caso a AMIL não realize os pagamentos dos valores pendentes.

Através do "Fale Conosco" foi aberto um protocolo de número: **32630520231211137065** para análise do caso. Entretanto, até o dia de hoje não tivemos resposta ou resolução do caso. Pensando no bem-estar do paciente que encontra-se em total desenvolvimento e com a sua neuroplasticidade em constante evolução, os atendimentos não podem ser suspensos apenas por negligência dos setores responsáveis.

Então, busco nesse contato uma resposta para que os atendimentos não sejam suspensos causando danos à saúde do paciente.

Anexo segue a notificação da clínica referente a suspensão dos serviços, laudo médico do beneficiário, bem como as tentativas de contatos anteriores sem resposta por parte dos responsáveis.

Aguardo o vosso retorno para que possamos resolver de forma administrativa a situação para que os atendimentos sejam continuados.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006

Validação deste em <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDZZ T4V72 2UL75 DXV3R





Liwia Silva <liefss26@gmail.com>

Fwd: Notas Fiscais para Pagamento - Bernardo Fernandes Pagote

3 messages

Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>
To: liefss26@gmail.com

Wed, Jan 10, 2024 at 4:28 PM

Para conhecimento.

Gabrielle Rodrigues

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



----- Forwarded message -----

De: **Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa** <autismoemvista@gmail.com>

Date: qua., 10 de jan. de 2024 às 15:56

Subject: Notas Fiscais para Pagamento - Bernardo Fernandes Pagote

To: <TTolentino@amil.com.br>, <juliana.melo@amil.com.br>, <prestadoretemporarios@uhgbrasil.com.br>, Rosângela Braga Cascardi Favaro <rfavaro@amil.com.br>

Boa tarde,

Prezados, segue NF's que estão em aberto do paciente BERNARDO FERNANDES PAGOTE, CPF: 085.511.232-89.

Para que não ocorra a **suspensão** do atendimento, informo que os débitos tem que ser quitados até dia **30/01/2024**.

Gabrielle Rodrigues

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



3 attachments

 **NFSE000830 - Bernardo Fernandes Pagote.pdf**
105K

 **NFSE000832 - Bernardo Fernandes Pagote.pdf**
105K

 **NFSE000831 - Bernardo Fernandes Pagote.pdf**
105K



Livia Silva <liefss26@gmail.com>
To: luizapagote.adv@gmail.com

Wed, Jan 10, 2024 at 4:32 PM

[Quoted text hidden]

3 attachments

-  **NFSE000830 - Bernardo Fernandes Pagote.pdf**
105K
-  **NFSE000832 - Bernardo Fernandes Pagote.pdf**
105K
-  **NFSE000831 - Bernardo Fernandes Pagote.pdf**
105K

Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>

Wed, Jan 24, 2024 at 4:37 PM

To: Atendimento Prestador Temporario <atendimento.prestadortemporario@amil.com.br>, TTolentino@amil.com.br, juliana.melo@amil.com.br, Rosangela Braga Cascardi Favaro <rfavaro@amil.com.br>, relacionamentosadt.nne@amil.com.br, Ana Paula Aporta <anaaporta@gmail.com>, liefss26@gmail.com

Prezados, boa tarde.

Até a presente data não tivemos retorno sobre as NFS emitidas para pagamento do beneficiário Bernardo Fernandes Pagote, CPF: 085.511.232-89. Ressalto que o pagamento está pendente desde **Novembro de 2023** até **Janeiro de 2024**.

Para que não ocorra a suspensão do atendimento, peço que os débitos sejam quitados até dia **30/01/2024**.

Segue em anexo o Comunicado de Suspensão de Atendimento.

Atenciosamente,

Gabrielle Rodrigues

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



Em seg., 15 de jan. de 2024 às 16:14, Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com> escreveu:

Boa tarde prezados,



Algum retorno?

Gabrielle Rodrigues

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



Em sex., 12 de jan. de 2024 às 10:59, Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa
<autismoemvista@gmail.com> escreveu:

Bom dia,

CNPJ: 39.579.283/0001-03 - Autismo em Vista - Instituto de Ensino e Pesquisa

O paciente faz Intervenção Comportamental Intensiva ABA.

Temos somente a conversa por email, autorizando os atendimentos, depois disso não tivemos mais retorno.

Segue Notas Fiscais + Frequências.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Gabrielle Rodrigues

Diretora do Instituto Autismo Em Vista



Em sex., 12 de jan. de 2024 às 09:44, Atendimento Prestador Temporario <atendimento.prestadortemporario@amil.com.br> escreveu:

Prezada Gabrielle, bom dia!

Para que possamos verificar e direcionar corretamente o caso, favor informar o CNPJ da clínica e o tipo de atendimento que o beneficiário realiza.

Envie também os anexos citados no e-mail inicial (NFs) e a negociação firmada com a operadora.



Grata,

Maryon

De: Relacionamento SADT NNE <relacionamentosadt.nne@amil.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 15:10
Para: Autismo em Vista Instituto de Ensino e Pesquisa <autismoemvista@gmail.com>; Juliana Aparecida De Sousa Melo <juliana.melo@amil.com.br>; Prestadores temporários CN/OE <prestadorestemporarios@uhgbrasil.com.br>; Rosangela Braga Cascardi Favaro <rfavaro@amil.com.br>; Atendimento Prestador Temporario <atendimento.prestadortemporario@amil.com.br>
Assunto: RES: Notas Fiscais para Pagamento - Bernardo Fernandes Pagote

Equipe,

Favor verificar.

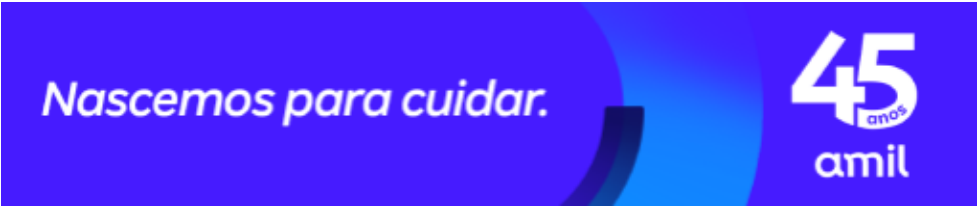
Att,



relacionamentosadt.nne@amil.com.br

www.amil.com.br

Nossos Valores
Integridade | Compaixão | Inclusão |Relacionamentos | Inovação | Performance



[Quoted text hidden]





Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista
Análise do Comportamento Aplicada ao TEA
Dra. Ana Paula Aporta - Supervisora ABA

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS

O INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA AUTISMO EM VISTA, CNPJ 39.579.283/0001-03, DECLARA para os devidos fins, que os serviços de Intervenção Comportamental ABA prestado ao segurado do PLANO AMIL será **SUSPENSO** apartir do dia **30 de janeiro de 2024**, em razão de descumprimento de contrato, previsto na Cláusula 9, parágrafo segundo. Os serviços permanecerão suspensos até que os débitos sejam quitados.

Segue abaixo tabela de débitos:

Competência	Beneficiário	Valor em Atraso	Juros	Multa	IPCA-E	Total
01/11/2023	Bernardo Fernandes Pagote	R\$ 5.050,00	1%	2%	R\$ 12,12	R\$ 5.213,62
01/12/2023	Bernardo Fernandes Pagote	R\$ 5.050,00	1%	1%	R\$ 12,12	R\$ 5.163,12
01/01/2024	Bernardo Fernandes Pagote	R\$ 5.050,00				R\$ 5.050,00

TOTAL	R\$ 15.426,74
-------	---------------

Boa Vista-RR, 24 de janeiro de 2024.

Ana Paula Aporta

Assinado de forma digital por Ana Paula Aporta
Dados: 2023.12.27 18:45:39 -04'00"

Drª Ana Paula Aporta
Presidente
Instituto Autismo em Vista

RUA LUIZA MALAQUIAS, 1542, PARAVIANA, CEP 69.307-240 - BOA VISTA/RR

CNPJ: 39.579.283/0001-03 autismoemvista@gmail.com

(95) 99132-1990 @autismoemvista

30/01/2024: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO.

Data: 30/01/2024

Movimentação: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO

Complemento: 2ª Vara Cível

Por: SISTEMA CNJ

30/01/2024: REMETIDOS OS AUTOS PARA DISTRIBUIDOR.

Data: 30/01/2024

Movimentação: REMETIDOS OS AUTOS PARA DISTRIBUIDOR

Complemento: Registro de Distribuição

Por: SISTEMA CNJ

30/01/2024: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO.

Data: 30/01/2024

Movimentação: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO

Por: SISTEMA CNJ

Data: 30/01/2024

Movimentação: CONCLUSOS PARA DECISÃO - DECISÃO INICIAL

Por: SISTEMA CNJ

01/02/2024: CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Data: 01/02/2024

Movimentação: CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Por: ANGELO AUGUSTO GRAÇA MENDES

Relação de arquivos da movimentação:

- Decisão



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civelresidual@tjrr.jus.br

Proc. n.º 0803074-46.2024.8.23.0010

DECISÃO

Trata-se de pedido liminar interposto no bojo da ação de obrigação de fazer proposta por Bernardo Fernandes Pagote, menor, representado por seus genitores Lucas Pagote Costa e Liwia Ellen Fernandes Severo da Silva, contra Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Relata a parte autora que o menor é usuário do plano de saúde administrado pela parte ré e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0.

Assim, foi prescrito por médico neurologista especificamente o Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

Prossegue informando que pleiteou da ré a cobertura do referido tratamento, tendo a empresa informado (em 30/10/2023) que autorizava a realização do tratamento na Clínica Autismo em Vista.

Ocorre que, conforme assevera, a empresa não entrou mais em contato para realizar o pagamento dos serviços, razão pela qual o menor teve suspenso o direito a continuidade do tratamento. Destaca que tentou diversas vezes contato com a empresa, sem sucesso.

Nesse contexto, a autora requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para que a parte ré efetue os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, a fim de que o menor dê continuidade ao tratamento prescrito pelo médico.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Juntou documentos nos EPs 1.2/1.24.

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Veja-se que os requisitos do caput são cumulativos e a análise se dá em juízo de cognição sumária, sendo que os documentos juntados aos autos devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em juízo.

No caso, após detida análise dos autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar a contento a presença desses requisitos pela lei, razão pela qual faz jus à tutela requerida.

Com efeito, a **probabilidade do direito** se verifica no laudo médico juntado no EP 1.16, no qual é diagnosticado o autismo e recomendado expressamente que o respectivo tratamento seja feito nos termos expostos na inicial. Além disso, também se observa nos emails enviados pela empresa ré, a autorização para realização do tratamento do menor na referida clínica (EP 1.18), e o aviso de suspensão dos serviços por falta de pagamento (EP 1.24).

A Lei nº 12.764 /12, que instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multidisciplinar ao paciente diagnosticado com espectro de autismo, não prosperando, portanto, a negativa do tratamento.

Ademais, com o advento da Lei nº 14.454/2022, sobrevieram critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da ANS, cuja necessidade é constatada de forma casuística. Vejamos:

Art. 10.

(...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Cabe destacar, ainda, que quanto aos pacientes portadores do transtorno de espectro autista, foi editada a Resolução nº 539/2022 da ANS que alterou a Resolução Normativa nº 465, ampliando as regras de cobertura para tratamento destes pacientes e destacando que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, *in verbis*:

Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Logo, cabe ao médico assistente a escolha da conduta terapêutica mais eficaz para o tratamento da moléstia.

O **perigo de dano**, por sua vez, é extraído, sobretudo, do relatório médico (EP 1.15), segundo o qual assinala que é imprescindível a realização do tratamento para o menor.

Além disso, vale notar que essa tutela de urgência é essencialmente reversível, vez que o tratamento poderá ser interrompido caso no futuro se evidencie que as circunstâncias fáticas e jurídicas da causa não são tais como percebidas neste juízo de cognição sumária. Não abalando, pois, eventual direito de crédito da empresa ré.

Sendo assim, pelo aspecto fático e fundamentos jurídicos expostos anteriormente, **concedo a tutela de urgência requerida** para determinar que a parte ré promova os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, para a continuidade do tratamento do autor conforme o laudo médico.

Cumpra-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação pessoal da obrigação, findo o qual passará a incidir multa diária de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada a 10 (dez) dias, oportunidade em que esta sanção poderá ser revista e majorada.

Observando o princípio da celeridade processual, bem como o requerimento do autor, deixo de designar audiência de conciliação, com base no art. 334 do CPC.

Assim, **cite-se** a ré para oferecimento de contestação, no prazo legal, sem prejuízo de eventual designação posterior de audiência conciliatória, caso seja de interesse expresso das partes.

Concedo o benefício da **gratuidade da justiça** ao autor, firme nos arts. 98, *caput* e 99, § 3º, do CPC.

Intime-se a parte autora.

Boa Vista, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024.

Angelo Augusto Graça Mendes

Juiz de Direito

(Assinado Digitalmente - Sistema CNJ - PROJUDI)



02/02/2024: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO.

Data: 02/02/2024

Movimentação: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO

Complemento: Para advogados/curador/defensor de BERNARDO FERNANDES PAGOTE representado(a) por LUCAS PAGOTE COSTA, LÍWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA com prazo de 5 dias úteis - Referente ao evento (seq. 6) CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (01/02/2024)

Por: Kennia Elen de Oliveira Lima

02/02/2024: EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CITAÇÃO (A.R.).

Data: 02/02/2024

Movimentação: EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CITAÇÃO (A.R.)

Complemento: Referente ao evento (seq. 6) CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA(01/02/2024 19:37:04). Identificador do Cumprimento: 0002

Por: Zaidinei Dantas do Nascimento da Cruz

Relação de arquivos da movimentação:

- Citação



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civelresidual@tjrr.jus.br

CARTA DE CITAÇÃO COM AR (PRAZO DE 15 DIAS)

Processo: 0803074-46.2024.8.23.0010
Classe Processual: Procedimento Ordinário
Assunto Principal: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da Causa: : R\$5.000,00
Autor(s) BERNARDO FERNANDES PAGOTE representado(a) por LUCAS PAGOTE COSTA, LÍWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA Travessa P-6, 2067 Ap 201 - Paraviana - BOA VISTA/RR - CEP: 69.307-322
Réu(s) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 6º ao 21º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers - Vila São Francisco - SAO PAULO/SP - CEP: 04.709-000

PESSOA A SER CITADA :

Réu(s): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 6º ao 21º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers - Vila São Francisco - SAO PAULO/SP - CEP: 04.709-000

Por ordem do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da 2.ª Vara Cível de Boa Vista, pelo presente instrumento, procedo vossa CITAÇÃO dos termos da presente ação para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contestar a presente ação, sob pena de revelia. Fica advertido(a), outrossim, de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial pela parte autora (Arts. 335 e 344, do CPC/15), ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do CPC.

Boa Vista-RR, 2/2/2024.

Zaidinei Dantas do Nascimento da Cruz

Servidor Judiciário

Por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível
(Assinado Digitalmente - Sistema CNJ - PROJUDI)

Observações: 1 - Este processo tramita através do sistema computacional E-CNJ (Projudi), cujo endereço na web é <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/>. Para se habilitar neste envie a documentação (procurações, cartas de preposição, contestações) pertinente diretamente pelo sistema em arquivos com no Máximo 3MB cada. 2 - Caso o Advogado/Defensor/Procurador não esteja cadastrado no sistema PROJUDI, entrar em contato com a seção de Help Desk, localizada no prédio anexo ao Fórum Adv. Sobral Pinto, em horário comercial. Informações adicionais: atendimento@tjrr.jus.br ou (95) 3198-4211.



05/02/2024: LEITURA DE INTIMAÇÃO REALIZADA.

Data: 05/02/2024

Movimentação: LEITURA DE INTIMAÇÃO REALIZADA

Complemento: (Pelo advogado/curador/defensor de BERNARDO FERNANDES PAGOTE representado(a) por LUCAS PAGOTE COSTA, LÍWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA) em 05/02/2024 com prazo de 5 dias úteis *Referente ao evento (seq. 6) CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (01/02/2024) e ao evento de expedição seq. 7.

Por: LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES

05/02/2024: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO.

Data: 05/02/2024

Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO

Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (01/02/2024)

Por: LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES

Relação de arquivos da movimentação:

- Petição
- Comprovante entrega liminar



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA - RR

Menor envolvido

Processo nº 0803074-46.2024.8.23.0010

BERNARDO FERNANDES PAGOTE, menor impúbere, neste ato representado pelos seus genitores **LUCAS PAGOTE COSTA** e **LIWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA**, todos já devidamente qualificados nos autos da **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA** que move em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A**, por sua advogada que esta subscreve, vem juntar aos autos o comprovante de entrega da decisão liminar nos 02 (dois) endereços sede e administrativo da ré, a saber, Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 6º ao 21º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04709-000 e Av. Brasil, 703, Jardins, São Paulo - SP, 01310-000.

1. Conforme se verifica dos comprovantes nos autos, ambos foram entregues em 02 de fevereiro de 2024, tendo a Ré, portanto, o prazo final de 09 de fevereiro de 2024 para comprovar nos autos o cumprimento da liminar deferida.

2. Por fim, requer que todas as intimações sejam remetidas em nome da advogada **LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES, OAB/SP 384.315**, sob pena de nulidade, conforme previsto no artigo 272, §2º do Código de Processo Civil.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Boa Vista/RR, 05 de fevereiro de 2024.

LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES
OAB/SP 384.315

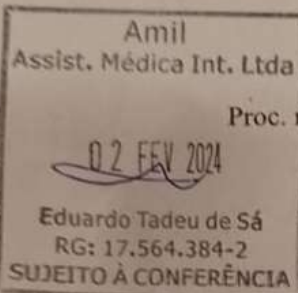


PROJUDI - Processo: 0803074-46.2024.8.23.0010 - Ref. mov. 6.1 - Assinado digitalmente por Angelo Augusto Graca Mendes
01/02/2024: CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Arq: Decisão



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civresidual@tjrr.jus.br



Proc. n.º 0803074-46.2024.8.23.0010

Recebido por: Amil

Nome

Documento

Data/Hora

DECISÃO

Trata-se de pedido liminar interposto no bojo da ação de obrigação de fazer proposta por Bernardo Fernandes Pagote, menor, representado por seus genitores Lucas Pagote Costa e Liwia Ellen Fernandes Severo da Silva, contra Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Relata a parte autora que o menor é usuário do plano de saúde administrado pela parte ré e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0.

Assim, foi prescrito por médico neurologista especificamente o Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

Prossegue informando que pleiteou da ré a cobertura do referido tratamento, tendo a empresa informado (em 30/10/2023) que autorizava a realização do tratamento na Clínica Autismo em Vista.

Ocorre que, conforme assevera, a empresa não entrou mais em contato para realizar o pagamento dos serviços, razão pela qual o menor teve suspenso o direito a continuidade do tratamento. Destaca que tentou diversas vezes contato com a empresa, sem sucesso.

Nesse contexto, a autora requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para que a parte ré efetue os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, a fim de que o menor dê continuidade ao tratamento prescrito pelo médico.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Juntou documentos nos EPs 1.2/1.24.

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Veja-se que os requisitos do caput são cumulativos e a análise se dá em juízo de cognição sumária, sendo que os documentos juntados aos autos devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em juízo.

foto g20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLYN W73Q2 VF8TC XUP5D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDK4 CP6WR N9FRR D3F8D

PROJUDI - Processo: 0803074-46.2024.8.23.0010 - Ref. mov. 6.1 - Assinado digitalmente por Angelo Augusto Graca Mendes
01/02/2024: CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Arq: Decisão



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civelresidual@tjrr.jus.br

Proc. n.º 0803074-46.2024.8.23.0010

DECISÃO

Trata-se de pedido liminar interposto no bojo da ação de obrigação de fazer proposta por Bernardo Fernandes Pagote, menor, representado por seus genitores Lucas Pagote Costa e Liwia Ellen Fernandes Severo da Silva, contra Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Relata a parte autora que o menor é usuário do plano de saúde administrado pela parte ré e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0.

Assim, foi prescrito por médico neurologista especificamente o Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

Prossegue informando que pleiteou da ré a cobertura do referido tratamento, tendo a empresa informado (em 30/10/2023) que autorizava a realização do tratamento na Clínica Autismo em Vista.

Ocorre que, conforme assevera, a empresa não entrou mais em contato para realizar o pagamento dos serviços, razão pela qual o menor teve suspenso o direito a continuidade do tratamento. Destaca que tentou diversas vezes contato com a empresa, sem sucesso.

Nesse contexto, a autora requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para que a parte ré efetue os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, a fim de que o menor dê continuidade ao tratamento prescrito pelo médico.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Juntou documentos nos EPs 1.2/1.24.

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Veja-se que os requisitos do caput são cumulativos e a análise se dá em juízo de cognição sumária, sendo que os documentos juntados aos autos devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em juízo.

Recebido por: Amyl
Nome: ANTONIO SALPA PEREIRA
Documento: 47.270.329-8
Data/Hora: 02/02/24 - 11:31

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLYN W73Q2 VF8TC XUPSD